

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1409/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด มหาสารคาม

นาย ตระกูล เหล่าวิโรจน์กุล

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 มาตรา 4, มาตรา 27 (2)

น้ำปลาของกลางที่จำเลยผลิตขึ้นมีปริมาณไนโตรเจน ซึ่งช่วยเสริมสร้างโปรตีนให้ร่างกายต่ำกว่ามาตรฐานระหว่างร้อยละ 30.5 ถึงร้อยละ 72 แสดงว่าน้ำปลาดังกล่าวไม่ได้มาตรฐานมีคุณค่าทางอาหารขาดเกินกว่าร้อยละ 30 ถือได้ว่าเป็นอาหารปลอมตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522 มาตรา 27(2) แล้ว แม้ไม่ก่อให้เกิดโทษหรืออันตรายต่อผู้บริโภคก็ตาม พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4 บัญญัตินิยามคำว่า"จำหน่าย" หมายความว่ารวมถึงขาย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือการมีไว้เพื่อจำหน่ายด้วย ในชั้นจับกุมจำเลยรับว่าผลิตน้ำปลาเพื่อจำหน่ายน้ำปลาของกลาง เชื่อได้ว่าจำเลยมีไว้เพื่อจำหน่ายถือได้ว่าเป็นการจำหน่ายด้วย การผลิตอาหารปลอมคือน้ำปลาของจำเลย มีกรรมวิธีต่าง ๆจนกระทั่งเป็นน้ำปลาบรรจุขวดเพื่อจำหน่ายได้ เป็นการกระทำอันหนึ่งเป็นกรรมหนึ่ง ส่วนการจำหน่ายซึ่งรวมถึงการมีไว้เพื่อจำหน่ายด้วยตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4 เป็นการกระทำอีกอันหนึ่งเป็นอีกกรรมหนึ่งหลังจากกระทำการปลอมอาหารแล้วเป็นสองกรรมต่างกัน.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 5, 6, 25, 27, 51, 59 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 50, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ตรีของกลางทั้งหมด และห้ามจำเลยประกอบอาชีพหรือวิชาชีพการผลิตน้ำปลาที่มีกำหนดเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันพ้นโทษไปแล้ว

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 25(2) ประกอบด้วยมาตรา 59, มาตรา 6(10) ประกอบด้วยมาตรา 51 เป็นความผิดหลายกรรม ลงโทษฐานผลิตอาหารปลอมและจำหน่ายอาหารปลอม จำคุกกระหนละ 3 ปี ลงโทษฐานใช้ฉลากโดยไม่ได้รับอนุญาต ปรับ 25,000 บาท รวมโทษจำคุก 6 ปี ปรับ 25,000 บาท ไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 โดยให้นับโทษกักขังต่อจากโทษจำคุก ห้ามจำเลยประกอบอาชีพหรือวิชาชีพการผลิตน้ำปลาที่มีกำหนดเวลาสามปีนับแต่วันพ้นโทษไปแล้ว ตรีของกลางทั้งหมด

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำเลยฐานผลิตอาหารปลอมและจำหน่ายอาหารปลอม จำคุกกระหนละ 1 ปี 6 เดือน รวมสองกระหนจำคุก 3 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2531เจ้าพนักงานตำรวจและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามได้ตรวจค้นโรงงานน้ำปลาแสงไทยเลขที่ 1492/2 ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคามของจำเลยซึ่งได้รับอนุญาตให้ผลิตอาหารและประกอบกิจการโรงงาน พบน้ำปลาตราเหรียญทองหอยสังข์ จำนวน 4,900 ขวด น้ำปลาตราเหรียญทองเหรียญโอลิมปิกเกมส์ จำนวน 220 ขวด น้ำปลาบรรจุขวดยังไม่ติดตรา 1,420 ขวดรวมน้ำปลาทั้งหมด 6,640 ขวด จำเลยรับว่าได้ผลิตน้ำปลาเพื่อจำหน่าย ปรากฏตามบันทึกการตรวจค้นและจับกุมเอกสารหมาย จ.4พนักงานสอบสวนได้ส่งน้ำปลาและฉลากดังกล่าวไปตรวจพิสูจน์และวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกา พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 27(5) บัญญัติว่า อาหารที่ผลิตไม่ถูกต้องตามมาตรฐานต้องถึงขนาดทำให้เกิดโทษหรืออันตราย แต่น้ำปลาที่จำเลยผลิตจำหน่ายไม่เกิดโทษหรืออันตรายต่อผู้บริโภคนั้น เห็นว่า อาหารที่พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 27(5) กำหนดให้ถือว่าเป็นอาหารปลอมมีอยู่ 2 ประเภท คือ อาหารที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา 6(2) หรือ (3) ถึงขนาดผลวิเคราะห์ปรากฏว่าส่วนประกอบที่เป็นคุณค่าทางอาหารขาดหรือเกินร้อยละ 30 จากเกณฑ์ต่ำสุดหรือสูงสุดประเภทหนึ่ง และอาหารที่ผลิตขึ้นแตกต่างจากคุณภาพหรือมาตรฐานที่ระบุไว้จนทำให้เกิดโทษหรืออันตรายอีกประเภทหนึ่ง เมื่อได้ความว่าน้ำปลาของกลางที่จำเลยผลิตขึ้นมีปริมาณไนโตรเจน ซึ่งช่วยเสริมสร้างโปรตีนให้ร่างกายต่ำกว่ามาตรฐานระหว่างร้อยละ 30.5 ถึงร้อยละ 72 แสดงว่าน้ำปลาดังกล่าวไม่ได้มาตรฐานมีคุณค่าทางอาหารขาดเกินกว่าร้อยละ 30 จึงถือได้ว่าเป็นอาหารปลอมตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวแล้ว แม้จะไม่ก่อให้เกิดโทษหรืออันตรายต่อผู้บริโภคก็ตามศาลล่างวินิจฉัยชอบแล้ว ฎีกาจำเลยในปัญหาข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาว่า จำเลยจำหน่ายอาหารปลอมหรือไม่ วินิจฉัยว่า ปัญหาข้อนี้มีพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4 บัญญัตินิยามคำว่า"จำหน่าย" หมายความว่ารวมถึง

ขาย จำย แจก หรือแลกเปลี่ยน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในทางการค้า หรือการมีไว้เพื่อ
จำหน่ายด้วย ในชั้นจับกุมจำเลยรับว่าผลิตน้ำปลาเพื่อจำหน่ายน้ำปลาของกลางเชื่อได้
ว่าจำเลยมีไว้เพื่อจำหน่าย ซึ่งถือว่าเป็นการจำหน่ายด้วย

ปัญหาว่า การผลิตอาหารปลอมกับการจำหน่ายอาหารปลอมเป็นกรรมเดียวหรือไม่
วินิจฉัยว่า การผลิตอาหารปลอมคือน้ำปลาของจำเลย มีกรรมวิธีต่าง ๆ จนกระทั่ง
เป็นน้ำปลาบรรจุขวดเพื่อจำหน่ายได้ เป็นการกระทำอันหนึ่งหรือกรรมหนึ่ง ส่วนการ
จำหน่ายซึ่งรวมถึงการมีไว้เพื่อจำหน่ายด้วยตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
มาตรา 4 เป็นการกระทำอีกอันหนึ่งหรือกรรมหนึ่งหลังจากกระทำปลอมอาหารแล้ว
จึงเป็น 2 กรรมต่างกัน

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้รอกการลงโทษจำคุกของจำเลยไว้มีกำหนด 3 ปีและไม่
ห้ามจำเลยประกอบอาชีพหรือวิชาชีพการผลิตน้ำปลา นอกจากที่แก้ให้คงเป็นไปตาม
คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 1.

(พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-สถิตย์ เล็งไธสง-บุญสิน ตุลากัน)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>